

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1845/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายพงษ์ศักดิ์ หงษ์ทอง

จำเลย

นายพงษ์ศักดิ์ หงษ์ทอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 339 ประกอบด้วยมาตรา 80 จำเลยอายุ 17 ปีลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง
จำคุก 3 ปี 4 เดือน คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยมีประโยชน์แก่การพิจารณา ลด
โทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 2 ปี 2 เดือน 20 วัน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 339 วรรคสอง, 80 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 50)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ดีราคาประกัน
150,000 บาท (อันดับ 38 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ถูกต้องที่มีได้ระบวรคของมาตราที่ลงโทษจำเลย แล้วพิพากษายืนโดยจำคุกไม่เกินห้าปี คดีจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ถูกต้องที่มีได้ระบวรคของมาตราที่ลงโทษจำเลย แล้วพิพากษายืนโดยจำคุกไม่เกินห้าปี คดีจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-เสียง ตริวิมล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>